

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2026-■■■■전력지사-004
제 목 산업안전보건관리비 사용기준 준수 미흡
관계부서 ■■■■전력지사
조치부서 ■■■■전력지사
내 용

1. 업무개요

■■■■전력지사는 감사대상 기간(2021. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 동안 경상 정비공사, 개보수 공사, 대외공사 등 수주공사를 진행하면서 공사수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 ‘안전관리비’ 라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 산업안전보건관리비 사용기준 미준수

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2022-43호, '22. 06. 02.)」 제7조(사용기준) 제1항에 따라 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 하며, 제3항과 (별표 3) ‘공사 진척에 따른 안전관리비 사용기준’에 따라 공정률 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 한다.

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 【별표 3】

[공사진척에 따른 안전관리비 사용기준]

공정율	50% 이상 70% 미만	70% 이상 90% 미만	90% 이상
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상

따라서, ■■■■전력지사 안전담당자는 안전관리비 집행시 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 하며, 공사진척에 따른 사용기준을 준수하여 집행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, ■■■■전력지사의 감사대상기간 동안 안전관리비의 정산현황을 점검한 결과, [표1]과 같이 일부 품목에 대하여 발주자로부터 정산을 받지 못한 사실이 확인되었다.

[표 1] 안전관리비 미정산 내역

(단위: 원/VAT 별도)

순번	품명	구매일자	미정산사유	수량(개)	금액
1	아이스박스	'25. 07. 31.	담당자 누락	5	325,000
2	수목작업용 통신장치	'25. 09. 10.	시공 및 작업편의 목적	2	312,000
합계				7	637,000

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

아이스박스의 경우 담당자 실수로 정산이 누락 되었으며, 수목작업용 통신장치의 경우 근로자의 산업재해 예방 목적이 아닌 작업 편의를 위한 장비로 판단되어 정산대상에서 제외 되었다.

이는 고용노동부 질의회신(2AA-2601-0169401, '26. 01. 23.)에서 보는바와 같이 “안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적에 한하여 사용하여야 하며, 시공이나 작업을 용이하게 하기위한 목적이 병행되는 경우에는 사용이 제한된다.” 는 기준에 따른 것으로, 해당 통신장치는 안전작업 목적 외 작업 편의 목적이 병행되는 장비로 보아 발주자가 안전관리비 정산 대상에서 제외한 것으로 확인되었다.

판단기준에 대한 전문자료 참고 (1)

□ 고용노동부고객상담센터 인터넷상담과(2AA-2601-0169401, '26. 01. 23.)

○ 질 의

- 산악지역에서 수목 전지 또는 벌채작업 시 작업 중 엔진톱 등의 사용으로 인한 소음으로 의사소통에 어려움이 있습니다. 또한, 예상치 못한 긴박한 상황에서 작업자와 관리자 간 안전모에 부착하여 사용하는 이어폰 통신기기를 사용하여 의사소통 문제를 해결하고자 하는데 이러한 통신기기를 산업안전보건관리비로 구매 가능 여부?

☞ 답 변

- 산업안전보건관리비는 건설공사 현장에서 근무하는 근로자들의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로 사용되어야 하고, 해당 도구 사용 등이 근로자의 안전·보건을 일부 향상시킬수 있다 하더라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적 등이 병행되는 경우에는 산업안전보건관리비로 사용이 불가합니다.

또한, 같은 기간 중 안전관리비 집행내역을 점검한 결과 “765kV △△△-△△△T/L 정밀점검(2021. 10. 04. ~ 12. 31.)” 등 2건의 수주공사에 대해 안전관리비를 아래 [표 2]와 같이 과소 집행하여 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준(90%이상 사용)을 준수하지 못한 것으로 확인되었다.

[표 2] 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준 미준수 내역

(단위 : 천 원 / VAT 별도)

순번	공사명	공사기간	계상금액	집행금액	미집행금액	집행율(%)
1	'21년 765kV △△△-△△△T/L 정밀점검	'21.10.04.~ 12.31.	3,689	2,322	1,367	62.94
2	'22년 가공송전 위탁공사(■지점)	'22.01.01.~ 12.31.	16,771	13,790	2,981	82.23

* ERP 전산시스템 등록 자료 및 사업소 제출자료(확인서 등) 재구성

3. 안전보호구 구매절차 미흡

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2022-43호, '22. 06. 02.)」 제7조(사용기준) 제1항 제3호(보호구¹⁾ 등)에 따라 보호구 구

1) 보호구 : 추락 및 감전 위험방지용 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 보호복, 안전대, 차광 및 비산물 위험방지용 보안경, 용접용 보안면, 방음용 귀마개 또는 귀덮개 등 12품목

입 시에는 산업안전보건법 시행령 제74조(안전인증대상기계등) 제1항 제3호에 따른 안전인증을 받은 보호구(안전화, 안전대 등)를 구입하여야 한다.

또한, 같은 기준 제7조(사용기준) 제1항 제9호에 따라 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단한 경우 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 결정하여 안전관리비로 계상하여 사용할수 있으며, 이 경우 산업안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.

(※ 「고용노동부고시 제2025-11호, '25. 2. 12.」를 통해 10%에서 15%로 확대됨)

판단기준에 대한 전문자료 참고 (2)

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설집(고용노동부, '22. 6.)

○ 질 의

- 이번 고시개정을 통해 안전보건관리비의 사용성이 확대되는 품목은 무엇인가요?

☞ 답 변

- 중대재해처벌법 제정, 산업안전보건법 전부개정 등으로 사업주의 산재예방조치 의무가 강화됨에 따라 산업안전보건관리비의 사용가능 항목을 다음과 같이 확대하였습니다.

[주요 개선사항 요약표]

항목	사용성 개선
보호구 등	보호구 범위 산업법 시행령 제74조 안전인증 대상 보호구 명확화
지출결정항목(신설)	위험성평가 또는 중대법상 유해·위험요인 개선 판단을 통해 발굴하여 노사간 합의로 결정한 품목 허용 ※ 총액의 10% 한도

판단기준에 대한 전문자료 참고 (3)

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설집(고용노동부, '24. 1.)

○ 질 의

- 안전인증 대상 보호구가 아닌 보호구의 산업안전보건관리비 사용가능여부

☞ 답 변

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조제1항제3호 가목 에서는 영 제74조 제1항제3호에 따른 보호구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용은 산업안전보건법 제84조에 따라 안전인증을 받은보호구에 한하여 사용이 가능합니다.

- 따라서 고시 제7조 제1항제9호에 따라 건설현장 유해·위험 요인 개선을 위해 필요하다고 판단하여 위험성평가 등을 거쳐 산업안전보건위원회 등에서 결정한 경우에는 산업안전보건관리비 총액의 10분의 1 범위 이내로 사용할수 있을 것입니다.

따라서, 관련 규정뿐만 아니라 전문자료(「건설업 산업안전보건관리비 해설집」, 고용노동부)를 종합적으로 검토한 결과, ■■■■■전력지사 안전담당자는 보호구 등 안전장구를 구입하는 경우 안전인증을 받은 보호구를 구매하여야 하며, 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단한 경우 산업안전보건위원회 또는 노사협의체를 통해 결정 후 안전관리비 총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 안전관리비를 집행할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, ■■■■■전력지사의 감사대상기간 동안 구매한 보호구에 대한 안전인증 여부를 점검한 결과 [표 3]과 같이 수목전지 작업 시 작업자 추락방지를 위한 “등목기” 등 총 20점의 안전인증을 받지 않은 보호구를 구매한 사실이 확인되었으며, 해당품목 구매와 관련하여 산업안전보건위원회 또는 노사협의체를 통한 별도의 심의·승인 절차도 거치지 않은 것으로 파악되었다.

[표 3] 안전관리비 사용내역 중 보호구 구매내역(안전 미인증 보호구)

(단위 : 원 / VAT 별도)

순번	연도	품명	구매일자	수량	인증보유여부	구매용도	금액
1	2022	등목기	'22.09.22.	2	X	수목작업	1,718,000
2		발등강기	'22.09.22.	2	X	수목작업	352,000
3		덕등강기	'22.04.27.	6	X(해외인증)	수목작업	451,200
4		다이렉트스위벨보스	'22.04.28.	4	X(해외인증)	수목작업	639,200
5	2024	수목정비용 안전바지	'24.12.16.	3	X(해외인증)	수목작업	2,670,000
6		롤링락	'24.03.13.	3	X(해외인증)	승탑작업	459,000
합계				20			6,289,400

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

관계부서 및 감사자 의견 ■■■■전력지사는 안전관리비 집행 및 정산과 관련하여 일부기준을 충족하지 못한 점이 있었음을 인정하였다.

다만, 안전인증이 없는 보호구 구매건에 대해서는 현장작업자의 요청 및 고객사의 정산가능 여부를 우선적으로 확인후 구매를 진행하였고, 일부 품목의 경우는 국내안전인증 제품이 없는 경우도 있어 관련 규정을 준수하기 어려운 점이 있다고 답변하였다.

그러나, 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 개정('22. 6.)을 통하여 중대재해처벌법 상 유해·위험요인 개선이 가능하다고 판단될 경우 노사 간 합의로 결정한 품목에 대해서는 구매(총액의 10% 한도)가 가능하도록 관련법령이 개정 되었음에도 감사대상기간 동안 산업안전보건위원회 등을 통해 관련 사항을 논의하거나 합의한 이력이 없는 점 등을 고려하면 해당 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ■■■■전력지사장은

- ① 산업안전보건관리비 집행 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
■■■■전력지사 (▽▽지점)	주임	○○○	사업안전관리	'22.06.27. ~ '26.04.01.	산업안전보건관리비 사용기준 준수 미흡	기조치 (No.001)